

선거관리위원회 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지규정

[제명변경 2025. 6. 17.]

제 정	2013. 8.13.	중선관훈령	제408호
전부개정	2018. 6.26.	중선관훈령	제470호
개 정	2019. 6. 5.	중선관훈령	제480호 (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)
	2021. 3.29.	중선관훈령	제498호
	2025.6.17.	중선관훈령	제555호

제1조(목적) 이 규정은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 선거관리위원회와 그 소속기관의 성희롱·성폭력을 예방하고 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2025. 6. 17.>

제2조(적용범위) ① 이 규정은 각급선거관리위원회(소속기관을 포함하되, 읍·면·동선거관리위원회를 제외한다. 이하 같다) 소속 직원(각급선거관리위원회의 장과 고용관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 같다)에게 적용하며, 각급선거관리위원회의 통제범위에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 경우를 포함한다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

② 이 규정의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용한다. <신설 2021. 3. 29.>

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다.
2. "성폭력"이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. "2차 피해"란 성희롱·성폭력 피해자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.
 - 가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 성희롱·성폭력 사건의 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해
 - 나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)
 - 다. 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익한 조치

제4조(기관장의 책무) ① 중앙선거관리위원회사무총장 및 시·도선거관리위원회사무처장(이하 "기관장"이라 한다)은 성희롱·성폭력 및 2차 피해(이하 '성희롱 등'이라 한다) 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱 등 사건 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행해야 한다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

1. 성희롱 등 예방 교육의 실시

2. 성희롱 등 고충상담창구의 설치·운영
3. 성희롱 등 고충처리절차 및 매뉴얼의 마련
4. 성희롱 등의 피해자 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱 등 근절의지 및 행위자에 대한 무관용의 원칙 천명
6. 소속 직원에 대한 성희롱 등 예방 홍보
7. 성희롱 등 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등
9. 2차 피해 재발방지 대책 수립

② 기관장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위해 매년 성희롱 등 방지조치 연간 추진계획을 수립하고 관련 사항 등을 점검해야 한다.<개정 2025. 6. 17.>

③ 기관장은 구성원이 아닌 외부 전문가 등이 성희롱·성폭력 사건 조사 및 심의 과정에서 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체없이 조사에서 제외시키거나, 제12조에 따른 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 해촉하여야 한다.<신설 2025. 6. 17.>

제5조(고충상담창구) ① 성희롱 등 예방 업무와 소속 직원의 성희롱 등 관련 고충에 대한 상담·처리를 위해 다음 각 호와 같이 성희롱 등 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다)를 둔다. <개정 2019. 6. 5., 2025. 6. 17.>

1. 중앙선거관리위원회(이하 "중앙위원회"라 한다) 소속 직원 대상 고충상담창구: 인사과
2. 시·도선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회)를 포함한다. 이하 "시·도위원회"라 한다) 소속 직원 대상 고충상담창구: 시·도위원회 총무과

② 기관장은 해당 고충상담창구의 업무를 처리하기 위해 다음 각 호와 같이 성희롱 등 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 지정해야 한다. <개정 2019. 6. 5., 2025. 6. 17.>

1. 중앙위원회 고충상담창구: 인사과 직원 중 2명 이상
2. 시·도위원회 고충상담창구: 총무과 직원 중 2명 이상

③ 제2항에 따라 해당 고충상담원을 지정하는 경우 반드시 남성 및 여성 공무원 각 1명 이상을 포함해야 한다. 다만, 인사과 및 총무과 직원 중 남성 또는 여성 공무원이 없는 경우에는 다른 부서의 남성 및 여성 공무원을 지정할 수 있다. <개정 2019. 6. 5., 2025. 6. 17.>

④ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

1. 성희롱 등에 대한 상담 및 접수
2. 성희롱 등 사건에 대한 접수·조사 및 처리
3. 성희롱 등 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱 등 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱 등 고충처리절차와 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱 등 예방을 위한 교육·홍보, 그 밖의 성희롱·성폭력 예방 업무

⑤ 고충상담창구에는 별지 제1호서식의 고충 접수 및 처리 대장, 성희롱 등 고충처리절차와 매뉴얼을 작성·비치해야 한다. <2025. 6. 17.>

⑥ 고충상담원은 고충을 접수·처리한 경우 그 내용을 제5항에 따른 고충 접수 및 처리 대장에 적어

야 한다.

⑦ 기관장은 성희롱 등 피해 신고의 편의성을 위해 내부 전자게시판에 비공개 사이버 고충상담창구를 개설·운영한다. <2025. 6. 17.>

제6조(고충처리 업무의 지원) ① 기관장은 고충상담원의 성희롱 등 관련 상담 및 고충처리 업무의 역량 강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원해야 한다. <2025. 6. 17.>

② 신규로 지정된 고충상담원은 지정된 날부터 3개월 이내에 성희롱 등 고충 상담 및 처리 관련 전문 교육을 이수해야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다. <2025. 6. 17.>

③ 기관장은 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 활용할 수 있다.

④ 기관장은 성희롱 등 고충 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위해 고충상담창구의 업무 일부를 외부 전문기관에 위탁할 수 있다. <2025. 6. 17.>

제7조(예방 교육) ① 기관장은 매년 초에 성희롱 등 예방 교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 계획을 수립해야 한다. <2025. 6. 17.>

② 성희롱 등 예방 교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버 교육 등의 방법으로 연 1회 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시해야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱 등 관련 법령 및 규정
2. 성희롱 등 발생 시의 처리 절차 및 조치기준
3. 성희롱 등 피해자에 대한 고충 상담, 구제 절차 및 보호 조치
4. 성희롱 등을 한 자에 대한 징계 등 제재 조치
5. 민원인 등에 의한 성희롱 등 예방과 발생 시 대처 방안
6. 그 밖에 성희롱 등 예방에 관한 사항 등

③ 중앙위원회 인사과장 및 시·도위원회 총무과장은 성희롱 등 예방 교육을 실시한 경우 교육일시 및 방법, 교육참석자, 교육내용 등을 포함한 교육 결과를 해당 기관장에게 보고해야 한다. <개정 2019. 6. 5., 2025. 6. 17.>

④ 기관장은 성희롱 등 예방 교육의 효과 제고를 위하여 1년에 1회 관리자 대상 별도 교육을 실시 할 수 있고, 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 성희롱·성폭력 예방 교육을 실시 해야 한다.<2025. 6. 17.>

⑤ 삭제 <2025. 6. 17.>

제8조(고충 상담 등의 신청) 성희롱 등의 피해와 관련하여 상담을 원하는 소속 직원과 피해자 또는 그 대리인은 서면, 전화, 전자우편 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담이나 고충의 처리를 신청 할 수 있다. <2025. 6. 17.>

제9조(상담 및 조사) ① 고충상담원 또는 사건조사자는 제8조에 따른 상담·고충 처리의 신청을 받은 경 우 지체 없이 응해야 하며, 고충처리절차를 구체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원하여야 한다. <2025. 6. 17.>

② 고충상담원은 피해자가 요청한 보호조치 및 2차 피해 방지조치의 이행을 점검하고 피해자 상담 후 결과를 기관장에게 보고하는 등 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원하여야 한다. <신설 2025. 6.

17.>

- ③ 제1항에 따른 상담 및 조사의 신청은 별지 제2호서식에 의하며 신청서를 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료해야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위에서 조사 기간을 연장할 수 있다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>
- ④ 기관장은 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다. <신설 2025. 6. 17.>
- ⑤ 기관장은 조사과정 중에 성희롱·성폭력의 행위자가 아닌 제3자에 의한 2차 피해에 대한 조사 신청을 접수한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다. <신설 2025. 6. 17.>
- ⑥ 제1항에 따른 조사가 진행 중인 사안에 대해 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>
- ⑦ 기관장은 조사과정에서 사건과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극 응해야 한다. <신설 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>
- ⑧ 조사과정에서 공정하고 전문적인 조사를 위해 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다. <신설 2025. 6. 17.>
- ⑨ 고충상담원은 제3항에 따른 조사과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 않도록 해야 하며, 다음 각 호의 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다. <신설 2025. 6. 17.>
 - 1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위
 - 2. 정당한 이유 없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위
 - 3. 정당한 이유 없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위
 - 4. 정당한 이유 없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
 - 5. 정당한 이유 없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
 - 6. 정당한 이유 없이 성희롱 등 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
 - 7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱 등 행위자를 동석시키는 행위
 - 8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위
 - 9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위
 - 10. 그 밖에 이에 준하는 행위
- ⑩ 피해자가 조사받을 경우 피해자가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.
- ⑪ 고충상담원은 성희롱 등 사건 조사과정 중 주요 사항을 피해자 또는 그 대리인에게 서면, 전자우편, 전화 등을 통해 알려야 한다. <신설 2025. 6. 17.>

제10조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 기관장(인사·복무 등에 관한 권한을 위임받은 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 피해자 및 조사 등에 협력하는 사람에 대해 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익한 조치를 해서는 안 된다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
2. 강등, 정직, 감봉, 견책, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 전보, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 평정 또는 평가 등에서 차별이나 성과급의 차별 지급
5. 능력개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방지하는 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
9. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
10. 그 밖에 피해자, 신고자, 조력자, 대리인의 의사에 반하는 불리한 처우

② 기관장은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 피해자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 취해야 한다. <개정 2025. 6. 17.>

③ 기관장은 사건 발생시 피해자 치료 지원, 인사조치 등을 통해 2차 피해를 방지하고 피해자의 근로권 등을 보호해야 한다.

④ 고충상담원 등 사건과 관계된 사안을 직무상 알게 된 사람은 사건의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 해당 사건 관계자의 신원은 물론 그 내용 등을 누설해서는 안 된다.

제11조(조사결과에의 보고 등) ① 고충상담원 또는 사건조사자는 성희롱 등 사건에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 해당 기관장에게 보고해야 한다. <개정 2025. 6. 17.>

② 기관장은 사건의 공정한 처리를 위해 필요한 경우 제12조에 따른 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 사건의 처리에 대해 심의하여 보고하게 할 수 있다.

제12조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 제11조제2항에 따른 심의를 위해 중앙위원회 및 시·도위원회별로 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 "고충심의위원회"라 한다)를 각각 둔다.

② 고충심의위원회는 위원장을 포함한 6명의 위원으로 구성하며, 위원장과 위원(외부위원을 제외한다)은 각급선거관리위원회 소속 직원 중에서 기관장이 지명한다. <개정 2025. 6. 17.>

③ 고충심의위원회는 다음 각 호의 사람이 위원으로 포함되어야 한다.

1. 중앙위원회 고충심의위원회: 중앙선거관리위원회행복일터가꾸기위원회위원장이 지명하는 사람 1명
2. 시·도위원회 고충심의위원회: 해당 시·도의 행복일터가꾸기위원회위원장이 지명하는 사람 1명

④ 고충심의위원회별로 남성 또는 여성 위원 비율은 해당 고충심의위원회 전체 위원수의 10분의 6을 초과해서는 안 되며, 위원 중 1명 이상을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가로 위촉한다.

⑤ 위원장과 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

⑥ 회의 개최 등 고충심의위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1명을 두되, 간사는 고충상담원 중에서 기관장이 지명한다.

제13조(고충심의위원회의 운영) ① 고충심의위원회의 회의는 위원장이 소집한다.

② 위원장 또는 위원은 심의 중인 사건의 증인이 될 수 없으며, 친족 관계에 있거나 심의사유와 관계 있는 경우 사건의 심의에서 제척된다.

③ 사건의 당사자는 위원장 또는 위원 중에서 불공정한 심의를 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다. <개정 2021. 3. 29.>

④ 위원장 또는 위원은 제2항에 해당하면 스스로 해당 사건의 심의를 회피해야 하며, 제3항에 해당하면 회피할 수 있다.

⑤ 고충심의위원회는 제3항의 기피신청이 있을 때에는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 기피여부를 의결한다. 이 경우 기피신청을 받은 사람은 그 의결에 참여하지 못한다.

⑥ 기관장은 제2항부터 제4항까지의 사유로 위원장을 포함한 위원 과반수가 출석할 수 없게 된 때에는 위원장을 포함한 위원 과반수가 출석할 수 있도록 임시 위원을 지명해야 한다.

⑦ 고충심의위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

1. 성희롱 등의 판단

2. 피해자에 대한 보호 조치

3. 2차 피해 방지를 위한 조치

4. 그 밖에 성희롱 등의 재발 방지에 관한 사항

⑧ 고충심의위원회는 위원장을 포함한 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨ 고충심의위원회는 심의 결과를 기관장에게 보고해야 한다.

[제목개정 2021. 3. 29.]

제14조(사건의 통보) 기관장은 조사 또는 심의결과를 피해자 및 행위자에게 서면으로 통보하여야 한다. <개정 2025. 6. 17.>

[제목개정 2025. 6. 17.]

제15조(재발방지조치 및 징계 등) ① 기관장은 성희롱 등의 재발 방지를 위해 필요한 경우 부서전환, 보직변경, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 조치를 할 수 있으며, 이 경우 피해자에게 불이익하게 할 수 없다. <개정 2025. 6. 17.>

② 기관장은 성희롱·성폭력 피해의 재발 방지를 위해 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행해야 한다.<신설 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

③ 기관장은 제2항에 따른 재발방지대책을 제9조에 따른 조사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 여성가족부 및 중앙위원회(시·도위원회 고충상담원이 접수한 사건에 한한다)에 제출해야 한다. <신설 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

④ 기관장은 법령에서 정한 징계사유에 해당된다고 인정될 경우 행위자에 대해 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 해야 한다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

⑤ 기관장은 제4항에 따른 징계 등 제재절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다. <신설 2025. 6. 17.>

⑥ 기관장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나, 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계하며, 조사 중인 성희롱·성폭력 행위자의 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용해서는 안 된다. <개정 2021. 3. 29., 2025. 6. 17.>

제16조(중앙위원회의 관리·감독 강화) ① 성희롱 등 행위자가 시·도위원회(구·시·군선거관리위원회를

제외한다) 위원 또는 사무처장인 경우에는 이 규정에도 불구하고 시·도위원회는 중앙위원회로 성희롱 등 고충에 대한 조사를 지체없이 이관하고, 이후의 조치도 중앙위원회의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 시·도위원회가 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 피해자 보호조치를 취해야 한다.

[본조신설 2025. 6. 17.]

부 칙 <제470호, 2018. 6. 26.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 진행 중인 사건에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

부 칙 <제480호, 2019. 6. 5.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2019년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 훈령의 개정) ①부터 ⑦까지 생략

⑧ 선거관리위원회 성희롱·성폭력 예방규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제2호 중 "시·도위원회 관리과"를 "시·도위원회 총무과"로 한다.

제5조제2항제2호 중 "관리과"를 "총무과"로 한다.

제5조제3항 중 "관리과"를 "총무과"로 한다.

제7조제3항 중 "시·도위원회 관리과장"을 "시·도위원회 총무과장"으로 한다.

⑨부터 ⑪까지 생략

부 칙 <제498호, 2021. 3. 29.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제555호, 2025. 6. 17.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

고충 접수 및 처리 대장								
접수번호	접수일자	신 청 인		고 충 내 용	처 리 결 과	회신일자	확 인	
		성명	소속부서				고충 상담원	부서장

접수번호	
담당자	

성희롱·성폭력 사건 (상담□ 조사□) 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

제출일	20 년 월 일	접수일	20 년 월 일
당사자	신청인	소속	직급
		성명	성별
		전화번호	E-mail
	피해자	소속	직급
		성명	성별
	행위자	소속	직급
		성명	성별
내 용	※ 6하원칙에 따라 문제 행위, 지속성 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기록		
요구사항 ※ 조사를 신청한 경우	1. 성희롱·성폭력의 중지 () 2. 2차 피해의 중지 () 3. 사과, 합의 및 조정 () 4. 징계 등 인사조치 () 5. 기타()		

※ 내용이 많은 경우 별지 추가 작성 가능
※ 관련 자료 첨부 가능